

Den Tätern drohen hohe Strafen Einzelnen Personen Übergriffe nachzuweisen, wird aber schwierig

Den Tätern drohen hohe Strafen; Einzelnen Personen Übergriffe nachzuweisen, wird aber schwierig

Kölner Stadt-Anzeiger

08. Januar 2016

Copyright 2016 M. DuMont Schauberg Alle Rechte vorbehalten



Section: BL; S. 3

Length: 467 words

Byline: TANJA BRANDES

Highlight: DIE SILVESTERNACHT VON KÖLN UND IHRE FOLGEN

Body

VON TANJA BRANDES

Angesichts der Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof werden die Stimmen lauter, die eine schnellere Abschiebung von ausländischen Straftätern fordern. Eine "harte Antwort des Rechtsstaats" wird verlangt. Doch Paragraph 60 des Aufenthaltsgesetzes verbietet die Abschiebung eines anerkannten Flüchtlings in einen unsicheren Staat - es sei denn, er oder sie ist zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden oder stellt aus schwerwiegenden Gründen eine Gefahr für die Sicherheit in Deutschland dar. Derzeit wird darüber diskutiert, die Schwelle, bei der die Abschiebung droht, auf eine Haftstrafe von einem Jahr zu senken.

Auch Ausländer mit anderem Aufenthaltsstatus können nicht einfach abgeschoben werden. Bei einer Verurteilung zu Freiheitsstrafen unter einem Jahr gibt es dafür kaum eine Handhabe.

Problem der Beweisbarkeit

Damit jemand in Deutschland zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wird, muss er allerdings eine Straftat von einiger Schwere begangen haben, etwa Raub oder sexuelle Nötigung. Dabei sieht Nikolaos Gazeas, Rechtsanwalt und Strafrechtsexperte aus Köln, die Schwierigkeit weniger darin, dass die Schwere der Taten aus der Silvesternacht nicht ausreichen könnte. "Das Gesetz verlangt für eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung sexuelle Handlungen von einiger Erheblichkeit." Konkret heißt das: Eine flüchtige Berührung der Brust reicht nicht ohne weiteres aus. Wird eine Frau allerdings etwa mehrere Sekunden im Intimbereich begripscht, dürfte das als für eine Verurteilung ausreichende sexuelle Nötigung betrachtet werden können. "Bei den Kölner Vorfällen liest man von zum Teil massiven Angriffen - in vielen dieser Fälle dürfte die Erheblichkeitsschwelle in meinen Augen überschritten sein", so Gazeas. Auch müsse sich ein Opfer nicht - wie in einigen Medien kolportiert - vehement wehren, damit eine sexuelle Handlung strafbar wird. Den Tätern drohen also durchaus erhebliche Strafen - vorausgesetzt, man wird ihrer habhaft und es gibt Beweise.

Den Tätern drohen hohe Strafen Einzelnen Personen Übergriffe nachzuweisen, wird aber schwierig

Hier liegt aus Sicht des Strafrechtlers das eigentliche Problem: "Jedem einzelnen Täter muss eine konkrete Tat nachgewiesen werden. Es ist zu befürchten, dass dies bei den chaotischen Verhältnissen, die vor Ort geherrscht haben, wenn überhaupt nur in Einzelfällen möglich sein wird."

Bis jetzt ist die Polizei auf die Auswertung von Überwachungsvideos angewiesen - und auf Zeugenaussagen. "In einem Gerichtsverfahren ist ein Zeuge aber oft das unsicherste Beweismittel", sagt Gazeas. "Ich wäre nicht überrascht, wenn viele Opfer sich nach derartigen Übergriffen nicht mehr genau an die Täter der Silvesternacht erinnern - jedenfalls nicht genau genug, um sie bei einer Gegenüberstellung glaubhaft eindeutig identifizieren zu können."

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: KSTA

Subject: ABSCHIEBUNG (92%); GEFÄNGNISSTRAFEN (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); SEXUALDELIKTE (90%); SEXUELLE BELÄSTIGUNG (90%); STRAFZUMESSUNG (90%); VERURTEILUNGEN (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); BEWEIS (89%); ZEUGEN (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); STRAFRECHT (78%); ÜBERWACHUNG (78%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (76%); GERICHTSPROZESSE (73%); GERICHTSURTEILE (71%)

Geographic: KÖLN, DEUTSCHLAND (91%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: January 8, 2016